

**Nr. 200 Der Reichsminister des Innern an die Landesregierungen und die Reichsstatthalter. 18.
Juli 1933***R 43 II/720 a, Bl. 71–73 Umdruck**Beginn:
Beginn:***[Sicherung der Personenstandsurkunden]**

Am 28. Juni 1933 habe ich vor dem Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik¹⁾ die Grundsätze und Aufgaben dargelegt, die der völkische Staat in bevölkerungs- und rassenpolitischer Hinsicht zu verfolgen hat. Einen Abdruck dieser Ausführungen füge ich in der Anlage bei²⁾. Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für alle Maßnahmen auf bevölkerungs- und rassenpolitischem Gebiete ist die Sicherstellung der auf uns überkommenen Schriftdenkmäler, die Angaben über unsere Vorfahren in den vergangenen Jahrhunderten enthalten. Die beabsichtigten Gesetze über die Reichsangehörigkeit und das Reichsbürgerrecht³⁾ sowie alle sonstigen Reichs- und Landesgesetze und Verwaltungsanordnungen, die nach Gesichtspunkten der Abstammung verfahren und eine Rassenscheidung beabsichtigen, lassen sich nur durchführen, wenn die Sicherung und Auswertung aller Personenstandsurkunden gewährleistet ist. Das deutsche Volk hat Anspruch darauf, daß die Schriftstücke, die ihrem Inhalt nach die einzigen Quellen zur Feststellung seiner rassischen Vergangenheit sind, als sein wertvollster Gemeinbesitz geachtet und vor jedem Schaden bewahrt werden. Durch das Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 (Reichsgesetzbl. S. 23) ist vom 1. Januar 1876 ab eine Neuregelung getroffen worden, durch die alle Personenstandsveränderungen amtlich aufgezeichnet werden, wodurch ihre Sicherstellung gewährleistet ist. Für die frühere Zeit bieten die Kirchenbücher, Bürgerbücher, Leichenpredigten und ähnliche Aufzeichnungen die einzige zuverlässige Grundlage für die rassenkundlichen Untersuchungen, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Manche dieser Kirchenbücher und ähnlichen Schriftdenkmäler befinden sich in

1) Über die Aufgaben dieses vom RIM am 28. 6. berufenen Gremiums (12 Mitglieder: u. a. Buch, Burgdörfer, Darré, Günther, Ruttke, Schultze-Naumburg, Wagner) wurde verlautbart: Es solle dem RIMin. bei der Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen gegen den bedrohlich zunehmenden Geburtenrückgang und „die mehr und mehr in Erscheinung tretende Rassenmischung und Entartung der deutschen Familie“ beratend zur Seite stehen (WTB-Bericht vom 2. 7. in R 43 II/720 a, Bl. 50).

2) Danach hatte der RIM in der konstituierenden Sitzung des Sachverständigenbeirats am 28. 6. (Protokoll – 15 Seiten – in R 43 II/720 a, Bl. 52–59; dort außerdem Protokolle über vier weitere Sitzungen des Sachverständigenbeirats, Sept.–Dez. 1933) nach einleitendem Überblick über die „bevölkerungspolitische Lage“ Deutschlands, die durch starken Geburtenrückgang, zunehmende „Überalterung und Vergreisung“, überdurchschnittlich rasche Fortpflanzung „minderwertiger Personen“ und „fortschreitende Rassenmischung und Rassenentartung“ infolge ostjüdischer Zuwanderung besonders gekennzeichnet sei, u. a. ausgeführt: „Um das drohende Unheil abzuwenden, ist eine Umstellung des gesamten öffentlichen Gesundheitswesens, des Denkens der Ärzteschaft und eine Wandlung der Aufgaben unter dem Gesichtspunkt der Rassenhygiene, der Bevölkerungs- und Rassenpolitik vonnöten. Erst wenn der Staat und das Gesundheitswesen als Kern ihrer Aufgaben die Vorsorge für die noch nicht Geborenen anstreben, können wir von einer neuen Zeit und von einer aufbauenden Bevölkerungs- und Rassenpolitik reden.“ Und weiter: „Die wissenschaftlich begründete Vererbungslehre gibt uns [...] die Möglichkeit, die Zusammenhänge der Vererbung und der Auslese [...] klar zu erkennen. Sie gibt uns damit aber auch das Recht und die sittliche Pflicht, die schwer erkrankten Personen von der Fortpflanzung auszuschalten. Von dieser Pflicht können wir uns auch nicht durch eine falsch verstandene Nächstenliebe und kirchliche Bedenken, die auf Dogmen vergangener Jahrhunderte beruhen, abhalten lassen, im Gegenteil, wir müssen es als eine Verletzung der christlichen und sozialen Nächstenliebe ansehen, wenn wir trotz der gewonnenen Erkenntnisse es weiter zulassen, daß Erbkrankte einen Nachwuchs hervorbringen, der unendliches Leid für sie selbst und die Angehörigen in dieser und den kommenden Generationen bedeutet. Infolgedessen habe ich mich entschlossen, einen Entwurf eines Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vorzulegen [vgl. dazu Dok. Nr. 193, P. 7], den ich im Anschluß an Ihre heutige Sitzung zu prüfen bitte.“ (R 43 II/720 a, Bl. 74–81).

3) Vgl. Dok. Nr. 193, P. 2.

schlechter Verfassung, sind bereits beschädigt, manchmal ohne Einband, und sind vor Feuersgefahr oder Diebstahl nicht genügend geschützt. Die Fälle, in denen Kirchenbücher böswillig verletzt werden, Kirchenbuchseiten herausgerissen oder Kirchenbücher gestohlen werden, häufen sich, je mehr das Interesse der Öffentlichkeit auf diese Akten gelenkt wird. Ganz allgemein befinden sich die Kirchenbücher insbesondere auch dadurch in größter Gefahr, daß sie meist unterschiedslos allen Personen zugänglich sind. Die Zahl der Betrüger und Schwindler, die Ahnentafeln aufzustellen versuchen, ist sehr stark gewachsen. Ihre Unfähigkeit zu Abstammungsforschungen bringt nicht nur dem Publikum großen Wertschaden, sondern gefährdet auch den Bestand der Schriftdenkmäler.

Ich beabsichtige daher, besondere Maßnahmen für den Schutz dieser bzw. aller Schriftdenkmäler zu treffen, die Zeugnis vom Werden und Schicksal des Deutschen Volkes geben. Alle Urkunden, die Personenstandsaufzeichnungen enthalten, insbesondere die Kirchenbücher, Bürgerbücher, Leichenpredigten und kirchenbuchähnliche Aufzeichnungen, besonders der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, sollen unter Schriftdenkmalschutz gestellt werden. Dabei soll das Eigentumsverhältnis nicht berührt, jedoch dafür Sorge getragen werden, daß die Urkunden verzeichnet, feuer- und diebessicher untergebracht und durch Benutzungsvorschriften vor Beschädigungen bewahrt werden. Ferner beabsichtige ich, die Vervielfältigung dieser Urkunden durch Lichtabbilder (Fotokopie) zu veranlassen, um die Urschriften vor dem Verschleiß durch dauernde Benutzung zu bewahren und um sie vor einem dauernden Verlust zu retten, aber auch um eine umfassende Auswertung ohne Schädigung der Urschriften zu ermöglichen. Ich behalte mir vor, über diese Frage des *dauernden* Schutzes dieser Schriftdenkmäler demnächst erneut mit den Landesregierungen in Verbindung zu treten.

Für den Augenblick sind jedoch einige schnelle Maßnahmen erforderlich, durch die diejenigen Urkunden gesichert werden, die durch ihren Zustand oder durch die Art ihrer Aufbewahrung oder durch mangelndes Interesse der Verwahrer oder durch die Formen der Benutzung unmittelbar gefährdet sind. Ich bitte daher die Landesregierungen, sofort Verhandlungen mit den verwahrenden Stellen aufzunehmen und in geeigneter Weise auf die Beachtung folgender Grundsätze hinzuwirken:

1. Urkunden, die nicht vor Feuersgefahr, Wassergefahr, Schimmelgefahr, Tierfraß oder Diebstahl geschützt oder zu sachgemäßer Benutzung ungeeignet aufbewahrt sind, sind sofort in eine geeignete Aufbewahrung zu überführen. Falls der Verwahrer der Schriftdenkmäler die Gewähr für eine entsprechende Unterbringung und sachgemäße Auskunfterteilung nicht geben kann, soll er das Schriftstück vorübergehend an eine hierfür bestimmte Orts- oder Kreisbehörde abgeben, die einen zur Unterbringung geeigneten Raum zur Verfügung zu halten hat. Die Verwaltung der so übernommenen Schriftdenkmäler ist einem hierfür geeigneten und vorgebildeten Manne, etwa einem Archivbeamten oder Familienforscher, zu übertragen, der in der Übergangszeit Auskünfte erteilen kann. Die Schriftstücke sind gegen Ausgabe einer Quittung in Empfang zu nehmen.
2. Die Benutzung der Urkunden durch unberufene Personen soll künftig unterbleiben. Sie soll nur solchen Personen erlaubt werden, die sich als hierfür geeignet ausweisen können. In Zweifelsfällen ist die Frage der Eignung durch Anfrage bei dem Sachverständigen für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern⁴⁾ zu klären. Ahnenaufstellungen für Dritte sollen nur durch solche Personen durchgeführt werden, deren Eignung von dem genannten Sachverständigen bestätigt wird.

⁴⁾ Gercke. – Die Bestellung Gerckes hatte der RIM mit Schreiben an sämtliche Reichsministerien und Landesregierungen vom 6. 7. 33 bekanntgegeben und dazu mitgeteilt, daß Gercke „ausschließlich zuständig ist für die Ausstellung von Gutachten, die im Vollzuge dieses Gesetzes [d. h. des Berufsbeamtengesetzes vom 7. 4. 33, RGBl. I, S. 175] und der übrigen entsprechenden Vorschriften notwendig werden, daß nur dieser Sachverständige die Amtsbezeichnung „Der Sachverständige für Rasseforschung“ führen darf und daß die Bestellung anderer Sachverständiger für Rasseforschung, die Einrichtung sogenannter Rasseämter oder dergleichen in den Ländern und Gemeinden aus diesem Anlaß nicht zulässig ist.“ (R 43 II/ 418 a, Bl. 78).

3. Sämtliche hiernach unter Schutz gestellten Denkmäler bitte ich in Form anliegenden Musters dem Sachverständigen für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern bekanntzugeben.

Ich bitte, diese Maßnahmen möglichst bis zum 1. September d. J. durchzuführen und mir von dem Veranlaßten bis dahin Kenntnis zu geben.

Ich habe mich in der gleichen Angelegenheit auch an das Evangelische Kirchenbundesamt und an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen von Fulda und Freising gewandt und ihnen unter Übermittlung einer Abschrift dieses Schreibens folgendes mitgeteilt:

Indem ich hiervon Kenntnis gebe, bitte ich ergebenst um weiteste Unterstützung meines Bemühens, dem deutschen Volke die Urkunden seiner Herkunft zu sichern und sie für den völkischen Wiederaufbau nutzbar zu machen. Das Deutsche Volk schuldet den Kirchen Dank dafür, daß sie, oft als einzige, durch Jahrhunderte hindurch die Entwicklung seiner Familien verzeichnet und aufbewahrt haben. Ich möchte mich mit Ihnen eins wissen in der Würdigung der hohen Bedeutung dieses nationalen Besitzes und in der Überzeugung von der Notwendigkeit, ihn dem Volke zu erhalten und für die Erneuerung seines Lebens in Familie, Kirche und Staat fruchtbar zu machen.

Ich würde es daher lebhaft begrüßen, wenn die Kirchen ihre Pfarreien mit der Weisung versehen würden, die Sicherungsmaßnahmen der Landesregierungen auf alle Weise zu fördern.

Frick

Zitierhinweis

Nr. 200 Der Reichsminister des Innern an die Landesregierungen und die Reichsstatthalter. 18. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d200>